



PUTUSAN

Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : BASSUNI S.E., alias IBAS alias PAK ABU
bin RADEN MOCHTAR (almarhum);

Tempat Lahir : Ketapang;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/8 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada Perum Sepahale II Blok DD
52, RT 037/RW 004, Kelurahan Kalinilam,
Kecamatan Delta Pawan atau Dusun
Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan
Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASSUNI S.E., alias IBAS alias PAK ABU bin RADEN MOCHTAR (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASSUNI S.E., alias IBAS alias PAK ABU bin RADEN MOCHTAR (almarhum) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin gelondong;
 - 1 (satu) buah mesin *jack hammer*;
 - 1 (satu) set alat pembakaran emas;
 - 1 (satu) buah blower;
 - 2 (dua) buah alat cincang batu;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) lembar kain kian;
 - 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
 - 4 (empat) buah karung kosong;
 - 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Eiger;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) butir emas seberat 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
 - Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara Riki Maulana;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASSUNI S.E., alias IBAS alias PAK ABU bin RADEN MOCHTAR (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin gelondong;
- 1 (satu) unit mesin dompeng;
- 1 (satu) buah blower warna hijau;
- 1 (satu) buah mesin *jack hammer*;
- 1 (satu) buah sekop warna hijau;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah kain karpet;
- 5 (lima) buah karung isi batu yang belum digelondong;
- 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 (empat puluh satu koma tiga sembilan) gram;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Riki Maulana dan kawan-kawan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 260/PID.Sus-LH/2024/PT PTK tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BASSUNI S.E., alias IBAS alias PAK ABU bin RADEN MOCHTAR (almarhum) dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid/PK/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Agustus 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terpidana berpendapat dirinya seharusnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya bukti baru yang sifatnya menentukan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terpidana;
- Bahwa *judex facti* tidak keliru dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" yang dilakukan dengan cara:
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dilakukan pengamanan Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani yang melakukan kegiatan penggalian atau memproduksi emas di lokasi lubang penambangan milik Terpidana;
 - Bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan mesin gelondong dan peralatan lainnya dengan cara menggali dan membuat terowongan yaitu membuat lubang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) x 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dengan kedalaman 2.000 cm (dua ribu sentimeter)/20 m (dua puluh meter) menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang, lalu diambil batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kurang lebih panjang 15 cm (lima belas sentimeter) x lebar 15 cm (lima belas sentimeter) x tinggi 15 cm (lima belas sentimeter) untuk selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) tinggi x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) (ukuran kecil) kemudian dimasukkan kembali ke dalam karung. Lalu batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 (delapan) jam dan di dalam tabung gelondong dimasukkan batu yang dicampur air dan air raksa sehingga batu tersebut kemudian membentuk

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran debu batu. Butiran debu tersebut lalu disiram air kembali dan ditampung dengan kain. Selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air tersebut ditampung dengan kain dan diperas sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puyak yang kemudian ditampung di dalam kolam dan butiran emas. Selanjutnya jika butiran emas sudah terkumpul maka akan diserahkan kepada Terpidana;

- Bahwa Saksi Riki Maulana berperan sebagai kepala rombongan bertugas mengawasi kegiatan penambangan di lokasi tersebut, Saksi Samsuri berperan sebagai operator lubang bertugas membuat tangga ke dalam lubang dan membantu Saksi Umar Dani yang berperan sebagai operator mesin gelondong serta juga melakukan penambangan batu di dalam lubang yang digali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 (empat puluh satu koma tiga sembilan) gram didapat dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada Terpidana selaku pemilik modal dan pemilik alat, selanjutnya Terpidana menjual emas tersebut dan menyerahkan hasil penjualan kepada Saksi Riki Maulana berupa uang dan uang hasil penjualan emas tersebut Saksi Riki Maulana bagi dengan pekerja tambang lainnya;
- Bahwa presentase bagi hasil yang disepakati yakni 50% (lima puluh persen) untuk para penambang dan 50% (lima puluh persen) untuk Terpidana setelah dipotong uang yang dikeluarkan oleh Terpidana;
- Bahwa emas yang sudah diserahkan oleh Saksi Riki Maulana kepada Terpidana baru 1 (satu) kali dengan berat $\pm$ 20 (dua puluh) gram pasir emas pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dan hasil yang kedua belum sempat diserahkan kepada Terpidana;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut baik Terpidana maupun Saksi Riki Maulana, Saksi Samsuri dan Saksi Umar Dani tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terpidana dipersalahkan memenuhi unsur-unsur melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana dirasakan terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan karena *judex facti* belum secara cermat mempertimbangkan alasan yang memberatkan maupun meringankan apabila dihubungkan dengan perbuatan dan peran Terpidana dalam perkara *a quo* dan untuk menghindari disparitas putusan terhadap perkara sejenis yang hampir sama, maka beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana lebih ringan kepada Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 260/PID.Sus-LH/2024/PT PTK tanggal 31 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 Juli 2024 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **BASSUNI S.E., alias IBAS alias PAK ABU bin RADEN MOCHTAR (almarhum)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 260/PID.Sus-LH/2024/PT PTK tanggal 31 Juli 2024 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terdana BASSUNI S.E., alias IBAS alias PAK ABU bin RADEN MOCHTAR (almarhum)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin gelondong;
 - 1 (satu) unit mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah blower warna hijau;
 - 1 (satu) buah mesin jack hammer;
 - 1 (satu) buah sekop warna hijau;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 1 (satu) buah kain karpet;
 - 5 (lima) buah karung isi batu yang belum digelondong;
 - 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 40,48 (empat puluh koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah gumpalan pasir emas dengan berat 41,39 (empat puluh satu koma tiga sembilan) gram;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Riki Maulana, dkk;

4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaeful Imam, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 458 PK/Pid.Sus-LH/2025